

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0080873-75.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **FILIPPE LIRA DE FREITAS DA SILVA**

VISTOS.

FILIPPE LIRA DE FREITAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de setembro de 2016, por volta das 17h, na Rua Doutor Luiz Ayres, nº 3318, no interior do banheiro masculino do Estádio Itaquerão, nesta Capital, trazia consigo, para fins de tráfico, *21 porções de cocaína*, pesando aproximadamente 6,4g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, Policiais Militares receberam informações de que ocorria tráfico de drogas no banheiro masculino do referido estádio. Assim, em diligências realizadas durante uma partida de futebol, flagraram o acusado comercializando um invólucro de cocaína.

Em revista pessoal, os policiais encontraram em poder do acusado, em seu bolso, *21 invólucros plásticos* contendo cocaína.

Assim, considerando as condições da prisão e a forma de embalagem dos entorpecentes, se constatou que o acusado trazia consigo as referidas drogas para fins de tráfico.

Foi concedido ao réu o benefício da liberdade provisória em sede



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de audiência custódia (fls. 72/76).

Pela celeridade processual, foi convertido o rito procedimental em ordinário e recebida a denúncia em 10 de novembro de 2016 (fls. 88/89).

O réu foi citado (fl. 112), foi apresentada resposta à acusação (fls. 134/135) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fl. 142).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e após o réu foi interrogado (mídias digitais).

Em sede de memoriais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 171/180).

O Dr. Defensor, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou a absolvição do réu. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a fixação da pena no mínimo legal, a redução pelo art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, a fixação de regime prisional menos gravoso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e o direito de recorrer em liberdade (fls. 184/192).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é totalmente procedente.

As substâncias apreendidas com o acusado foram submetidas a exame químico-toxicológico, cujo resultado foi positivo para *cocaína*, listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 120/123), corroborando do auto de constatação de fls. 27/29.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Provada, portanto, a materialidade delitiva.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, negou o crime dizendo que comprou 21 invólucros de cocaína de um desconhecido no interior do estádio, pelo que pagou R\$ 50,00 o pacote. É usuário de drogas e comprou a droga para o seu consumo. Desconhece a pessoa de *Igor da Gama Coelho* e não vendeu drogas para ele. Durante o intervalo do jogo foi para o toalete e depois na saída foi abordado pelo Policiais Militares, ocasião em que encontraram em sua posse os entorpecentes que lhe pertencem (fl. 08).

Em Juízo, negou a prática do dia, afirmou que estava com cerca de 16 envelopes de droga, mas era para seu uso, ia para uma festa. Não faz parte de torcida organizada. Estava sendo observado pelos policiais.

Sua simples negativa, contudo, restou isolada no conjunto probatório, e a ele incumbia a prova de sua versão, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O policial militar *Fábio Ricardo Rosendo*, reconhecendo o acusado em audiência, afirmou que receberam a informação de que um torcedor comum, com o filho, foi entrar no banheiro e lá viu comércio de drogas. O serviço reservado da PM lhes passou o caso, no intervalo foi determinada a prevenção no banheiro. Quando entrou, foi o primeiro a entrar, viu o acusado e outro rapaz conversando e o réu entregando algo ao outro rapaz. Este tentou sair e o acusado foi em direção a eles. Fez a busca pessoal no réu e na cintura estavam os entorpecentes em um saco plástico. O acusado lhes disse que era a primeira vez que fazia o tráfico e que cada jogo um


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

integrante da torcida fazia a venda no banheiro. Ele não tinha dinheiro, o rapaz não chegou a pagar. Não viram pelas câmeras, houve a denúncia, que foi passada para eles e realizaram ação preventiva no banheiro. Lá não tem monitoramento. Foi achado com o outro rapaz uma porção de droga e R\$10,00.

Suas palavras foram corroboradas pelas do seu colega de farda, o policial militar *Gentil Estevam Filho*, que também reconheceu o réu em audiência e acrescentou que abordou o comprador e com ele havia dinheiro.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares a presunção *juris tantum* de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (*JTJ 154/302, 159/310*), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do acusado nos termos da denúncia, não sendo necessárias, a propósito, as imagens de segurança do estádio para reforçar a prova oral coligida nos autos, até porque o acusado foi flagrado dentro do banheiro do estádio, onde não há monitoramento, como


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

afirmado por uma das testemunhas policiais.

De outro lado, a quantidade e a forma como estava embalada a droga encontrada é evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidas em poder do acusado **21 porções de cocaína**, suficientes para o comprometimento de um número razoável de usuários.

Assim, tudo nestes autos revela que as substâncias entorpecentes apreendidas se destinavam para a entrega a consumo de terceiros, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Inafastável, assim, a condenação do acusado, nos termos da denúncia, inexistindo meios para a pretensa desclassificação postulada pela defesa para o crime de uso de entorpecentes.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei de Tóxicos.

O acusado é primário (fls. 86/87).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, de rigor a exasperação de sua pena-base, a qual fixo em **5 anos de reclusão e 500 dias-multa**, esta utilizando o valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem consideradas.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Deixo, outrossim, de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos porque a quantidade de drogas apreendidas – **21 porções de “cocaína”** - obsta o reconhecimento do redutor, não sendo suficiente para sua aplicação simples preenchimento dos requisitos objetivos do dispositivo legal. **“Há, também, necessidade da fiel observância do que estabelece o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao aludido dispositivo, até mesmo a negativa da redução.”** (TJSP, 14ª Câmara da Seção Criminal, Apelação Criminal nº 0021791-35.2010.8.26.0176, Relator Desembargador Marco de Lorensi, J. 11/11/2011, negaram provimento, v.u).

Ainda, há o entendimento jurisprudencial, em brilhante voto de lavra do Exmo. Desembargador do TJSP, Luis Soares de Mello, no sentido de que a aplicação do redutor é facultativa, consoante a letra da Lei, e deve ser analisada a cada feito: **“Na terceira fase de aplicação da reprimenda, deixou-se, de forma acertada, de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação anti-drogas (Lei nº 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do acusado (“lex mitior”), porque meramente facultativa a situação (“...as penas poderão ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua aplicabilidade para o caso concreto, muito mais aqui, evidentemente, face à considerável quantidade, diversidade e poder vulnerante dos poderosos entorpecentes encontrados em poder do acusado, além das circunstâncias da prisão daquele, possível apenas diante do recebimento da denúncia anônima, o que demonstra que o réu já vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo. O que denota habitualidade**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

constante e reiterada, a demonstrar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto **JULGO PROCEDENTE** a pretensão deduzida nesta ação para **CONDENAR** o réu, **FILIPPE LIRA DE FREITAS DA SILVA**, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de **cinco anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 500 dias-multa, com unidade no mínimo legal.**

O réu não faz *jus* a qualquer benefício.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de suas penas em **regime fechado**, tendo em vista a pena aplicada, a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei. Neste sentido: *“Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno*


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

social, dê que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guinar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

4ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Vez que o réu não deu azo à decretação de sua prisão preventiva, e entendendo ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal consoante o § 1º do art. 387 do mesmo diploma legal, deixo de decretar sua custódia cautelar neste momento processual.

Caso confirmada esta sentença pela Superior Instância, **expeça-se mandado de prisão**, nos termos do decidido pelo Colendo STF no julgamento das ADCs 43 e 44 e do HC 126.292/SP (relator Ministro Teori Zavascki).

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, **decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal**. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, oficie-se conforme o necessário, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal e extraia-se o DNA do réu, para identificação de seu perfil genético, conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de outubro de 2017.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**